

Súd: Krajský súd Prešov
Spisová značka: 3Cob/53/2011
Identifikačné číslo súdneho spisu: 8110223535
Dátum vydania rozhodnutia: 29. 11. 2011
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Šamo
ECLI: ECLI:SK:KSPO:2011:8110223535.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Šama a sudcov JUDr. Romana Tótha a JUDr. Jozefa Škraba, v právnej veci žalobcu: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Údernícka 5, Bratislava, IČO: 35724803, zastúpeného Advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom Údernícka 5, Bratislava, IČO: 36613843, proti žalovanej: W. T., nar. XX.X.XXXX, bývajúca v A., G. X, o zaplatenie zmluvnej pokuty, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Prešov č.k. 21Cb/166/2010 - 17 zo dňa 2.12.2010, jednomyseľne takto

rozhodol:

P o t v r d z u j e rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku o zamietnutí zmluvnej pokuty vo výške 26,56 Eur a vo výroku o trovách konania.

R u š í rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o neprijateľnosti zmluvnej podmienky.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom konanie v časti týkajúcej sa zaplatenia zmluvnej pokuty vo výške 91,50 Eur zastavil. Ďalej žalovanú zaviazal zaplatiť žalobcovi poplatok vo výške 1,33 Eur do 3 dní od právoplatnosti rozsudku, v prevyšujúcej časti žalobu o zaplatenie zmluvnej pokuty a poplatkov vo výške 59,75 Eur zamietol. Vyslovil neprijateľnosť zmluvnej podmienky týkajúcej sa úroku z omeškania vo výške 0,1 % denne z dlžnej sumy a zmluvnej pokuty vo výške 20 % z dlžnej sumy. Náhradu trov konania účastníkom konania nepriznal. V dôvodoch tohto rozhodnutia uviedol, že žalobca sa domáhal proti žalovanej zaplatenia sumy 574,73 Eur spolu s 0,1 % denným úrokom z omeškania zo sumy 457,49 Eur od 24.6.2008 do zaplatenia, zmluvnej pokuty vo výške 91,50 Eur, ako aj náhrady trov konania. Žalobca svoj návrh odôvodnil tým, že dňa 7.9.2001 uzatvoril so žalovanou na predtlačenom formulári Zmluvu o revolvingovom úvere č. 1012832490, pričom obchodné podmienky a sadzobník poplatkov tvorili jej neoddeliteľnú súčasť. Súhlas s obsahom zmluvy, obchodnými podmienkami a sadzobníkom poplatkov vyjadrila žalovaná podpisom na zmluve. Na základe tejto zmluvy žalobca poskytol žalovanej úverový rámec vo výške 663,88 Eur a z tohto žalovaná čerpala sumy podľa priloženej platobnej histórie, a to formou nákupov tovarov alebo výberov hotovosti. Účastníci sa v zmluve dohodli, že žalovaná bude poskytnutý úver spolu s dohodnutými úrokmi splácať formou pravidelných mesačných splátok vo výške 33,19 Eur vždy k 7. dňu v mesiaci, pričom prvú splátku bola žalovaná povinná uhradiť do 7.10.2001. V zmysle sadzobníka poplatkov, obchodných podmienok a v súlade s ustanovením § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka si zmluvné strany dohodli mesačný zmluvný úrok za čerpanie úveru a pre prípad omeškania s plnením záväzku úrok z omeškania vo výške 0,1 % denne z dlžnej sumy. Ďalej si zmluvné strany dohodli podľa § 300 a nasl. Obchodného zákonníka zmluvnú pokutu za omeškanie so splácaním úveru vo výške 20 % z dlžnej sumy, ktorá do dňa ukončenia predstavovala jednotlivé dlžné splátky v omeškaní a po ukončení zmluvy predstavovala dlžnú sumu nesplatenej istiny, ako aj zmluvnú pokutu vo výške zodpovedajúcej súhrnnej výške úrokov, ktoré by bola žalovaná povinná platiť od momentu uplatnenia práva žalobcu na predčasné splatenie do konca riadnej doby splatenia

poskytnutých peňažných prostriedkov z úverového rámca. Súd mal za nesporné, že medzi účastníkmi vznikol obchodný záväzkový vzťah na základe zmluvy, ktorá je podľa § 261 ods. 3 písm. d/ Obchodného zákonníka absolútnym obchodom. Vzhľadom na to, že žalovaná v zmysle obchodných podmienok bola v omeškaní s platením viac ako troch splátok, došlo k zročenosti úveru, a to ku dňu, keď položka v platobnej histórii s názvom „dohodnutá mesačná splátka“ bola vyššia ako zmluvne dohodnutá mesačná splátka. Dlhá suma vo výške 574,73 Eur pozostávala z istiny vo výške 457,49 Eur, z úroku vo výške 56,16 Eur a zo zmluvnej pokuty a poplatkov vo výške 61,08 Eur. Nakoľko žalovaná svoj celkový dlh neuhradila, dostala sa do omeškania a v zmysle zmluvy a sadzobníka bola povinná zaplatiť žalobcovi aj úrok z omeškania vo výške 0,1 % denne zo sumy 457,49 Eur od 24.6.2008, t.j. odo dňa nasledujúceho po dni ukončenia platobnej histórie, až do zaplatenia a tiež zmluvnú pokutu vo výške 20 % z istiny, t.j. sumu 91,50 Eur. Rozsudkom zo dňa 29.6.2010 pod č.k. 21Cb/193/2009 - 59 súd uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 513,65 Eur a 8,5 % ročný úrok z omeškania zo sumy 457,49 Eur od 24.6.2008 do zaplatenia, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Nárok žalobcu na zaplatenie úrokov z omeškania v časti prevyšujúcej 8,5 % ročný úrok z omeškania zo sumy 457,49 Eur od 24.6.2008 do zaplatenia súd zamietol a nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a poplatkov vo výške 152,58 Eur vylúčil na samostatné konanie. Tento rozsudok nadobudol právoplatnosť 31.7.2010 a vylúčené nároky boli zapísané pod sp. zn. 21Cb/166/2010. Žalobca podaním zo dňa 24.11.2010 zobral žalobu čiastočne späť a špecifikoval svoje nároky tak, že zmluvná pokuta vo výške 26,56 Eur vyplynula z bodu 7.1 a nasl. všeobecných obchodných podmienok. Poplatky vo výške 34,52 Eur pozostávali zo sumy 1,33 Eur ako mesačný poplatok za správu revolvingového účtu za mesiac jún 2008, z poplatkov vo výške 33,19 Eur za zaslanie upomienok, pričom za každú upomienku je poplatok vo výške 8,30 Eur, pričom tieto poplatky boli požadované za 4 upomienky. Súd podľa § 96 ods. 1 O.s.p. zastavil konanie v časti týkajúcej sa zaplatenia zmluvnej pokuty vo výške 91,50 Eur. Ďalej uviedol, že predmetom konania je nárok žalobcu, ktorý je treba posudzovať podľa zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch, Obchodného zákonníka, pojednávajúcich o právach a povinnostiach účastníkov úverových zmlúv, ako aj ustanovení Občianskeho zákonníka, pojednávajúcich o spotrebiteľských zmluvách, nakoľko zákonom č. 150/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.4.2004, bola do nášho civilného poriadku implementovaná úprava spotrebiteľských zmlúv v ustanoveniach § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka. V danom prípade teda úprava spotrebiteľských zmlúv má prednosť pred úpravou podľa Obchodného zákonníka. Keďže zákon o spotrebiteľských úveroch nerieši otázku primeranosti zmluvnej pokuty, použil na právne posúdenie tohto nároku úpravu podľa Občianskeho zákonníka. Súd prvého stupňa s poukazom na ustanovenie § 53 ods. 1, 4 Občianskeho zákonníka, Smernice Rady č. 93/13/EHS z 5.4.1993, § 544 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka sa zaoberal výškou dohodnutej zmluvnej pokuty a jej primeranosťou vo vzťahu k zabezpečovanej pohľadávke a vzájomným právam a povinnostiam účastníkov právneho vzťahu v zmysle ustanovení na ochranu spotrebiteľa, pričom zohľadnil nielen hodnotu zabezpečovanej povinnosti, ale aj jej význam. V tejto súvislosti dospel k záveru, že zmluvná pokuta vo výške 20 % je neprimerane vysoká, lebo predstavuje 1/5 z dlžnej sumy. Keďže nekalá zmluvná podmienka je neplatná, súd nepriznal žalobcovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. Pokiaľ išlo o zaplatenie poplatkov, súd zaviazal žalovanú len na zaplatenie poplatku vo výške 1,33 Eur, a to za správu revolvingového účtu za mesiac september 2008. Pokiaľ išlo o zaplatenie poplatkov za zaslanie upomienok v celkovej výške 33,19 Eur, v tejto časti súd žalobu zamietol, keďže žalobca nepredložil dôkazy preukazujúce, že žalovanej v dňoch 24.2.2008, 18.3.2008, 18.4.2008 a 18.5.2008 upomienky skutočne aj zaslal. Podľa § 153 ods. 3, 4 O.s.p. súd vyslovil aj neprijateľnosť zmluvnej podmienky. O náhrade trov konania rozhodol podľa § 150 O.s.p. s tým, že za dôvody hodné osobitného zreteľa považoval to, že žaloba bola podaná advokátom a trovy konania v prevažnej miere pozostávali z trov právneho zastúpenia, pričom v týchto sporoch ide o rutinne podávané žaloby tou istou advokátskou kanceláriou v množstve sporov, ktoré sa vedú na tunajšom súde, pričom právny zástupca používa rovnaký text žaloby, pripája k nej rovnaké dôkazy, z ktorých napokon vyplynulo, že neboli spôsobilé uniesť dôkazné bremeno vo všetkých ním tvrdených skutočnostiach. Žalobca na realizáciu prístupu k spravodlivosti využil neprimeraný prostriedok, ktorým vyvolal zbytočné trovy konania a navyšil tak povinnosť spotrebiteľa o tieto trovy. Právne zastúpenie považoval súd prvého stupňa za nenáležité, pretože ani postoj spotrebiteľa nebol v tomto smere aktívny. V dôsledku toho v takomto konaní žalobcu ako poskytovateľa sa prejavilo porušenie zásady rovnakého prístupu oboch účastníkov k spravodlivosti, keďže je zrejmé, že na druhej strane sporu je spotrebiteľ, ktorý nemá právne vzdelanie, a v dôsledku svojich pomerov je tak druhotne znevýhodnený v tomto vzťahu.

Proti tomuto rozsudku podal žalobca včas odvolanie, a to v časti zamietnutej žaloby ohľadom zmluvnej pokuty a zmluvne dohodnutého úroku z omeškania, ako aj určenia neprijateľnosti zmluvnej podmienky. Navrhol zrušiť rozsudok súdu prvého stupňa a vec mu vrátiť na ďalšie konanie. V dôvodoch tohto odvolania poukázal na to, že medzi žalobcom a žalovanou došlo k uzatvoreniu zmluvy o úvere, ktorá zakladá záväzkový vzťah, ktorý bez ohľadu na povahu účastníkov sa má spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka, pretože zmluva o úvere je tzv. absolútnym obchodom. Z uvedeného vyplýva, že úroky z omeškania sa posudzujú podľa § 369 Obchodného zákonníka, pričom nesúhlasil s konštatovaním súdu o neprimerane vysokej zmluvnej pokute vo výške 20 % a ani s tým, že by dohodnuté úroky z omeškania vo výške 0,1 % denne mali byť považované za také, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi. Súčasne mal za to, že v danom prípade nebol dôvod na nepriznanie trov konania.

Žalovaná nesúhlasila s odvolaním žalobcu a navrhla odvolaciemu súdu potvrdiť rozsudok súdu prvého stupňa.

Odvolací súd podľa § 212 ods. 1 O.s.p. prejednal vec v medziach, v ktorých sa odvolateľ domáhal jej preskúmania, a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné len čiastočne. Odvolací súd v tejto súvislosti považuje za potrebné zdôrazniť, že odvolanie, aj keď uvádza námietky aj proti nepriznaniu úroku z omeškania, je zrejme len mylne formulované, pretože napadnutý rozsudok sa úrokov z omeškania netýkal. Pokiaľ išlo o odvolacie námietky týkajúce sa zmluvnej pokuty a neprijateľnosti zmluvnej podmienky, v tomto smere odvolanie žalobcu bolo dôvodné, len pokiaľ namietal neprijateľnosť zmluvnej podmienky. Odvolací súd doplnil dokazovanie, vykonané súdom prvého stupňa, a zistil, že obchodné podmienky zmluvy o revolvingovom úvere neboli podpísané účastníkmi zmluvného vzťahu. Práve v týchto obchodných podmienkach sú konštatované dôsledky porušenia zmluvných povinností, a to v tom zmysle, že pre prípad porušenia povinnosti zákazníka poskytnúť riadne a včas peňažné plnenie v dohodnutej výške sa dojednáva úrok z omeškania podľa aktuálneho sadzobníka a okrem tohto práva vzniká veriteľovi pri porušení zmluvy zákazníkom podľa tohto článku tiež právo na zmluvnú pokutu podľa aktuálneho sadzobníka (viď obchodné podmienky zmluvy o revolvingovom úvere spoločnosti GE Capital Multiservis, k.s., článok 7, bod 7.1, na č.l. 5 p.v. spisu 21Cb/193/2009). Obchodné podmienky týkajúce sa zmluvy o revolvingovom úvere len podrobnejšie upravujú ďalšie podmienky zmluvy o úvere. V prípade, že tieto obchodné podmienky obsahujú aj ďalšie zmluvy, ktoré vyžadujú písomnú formu, ako je to v prípade zmluvy o zmluvnej pokute, potom takéto zmluvy musia spĺňať všetky formálne náležitosti. Podľa § 544 ods. 2 Občianskeho zákonníka, zmluvnú pokutu možno dojednať len písomne a v dojednaní musí byť určená výška pokuty alebo určený spôsob jej určenia. Podľa § 40 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak právny úkon nebol urobený vo forme, ktorú vyžaduje zákon alebo dohoda účastníkov, je neplatný. V danom prípade odvolací súd konštatuje, že zmluvná pokuta nebola dohodnutá v súlade s ustanovením § 544 ods. 2 Občianskeho zákonníka, a preto sa jej zaplatenia žalobca ani nemohol domáhať. Odvolací súd súhlasí so záverom súdu prvého stupňa, že zmluvná pokuta vo výške 20 % je neprimerane vysoká, a preto aj to by bol dôvod na zamietnutie tohto nároku v prípade spotrebiteľskej zmluvy.

Odvolací súd zrušil rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o neprijateľnosti zmluvnej podmienky, pretože všeobecné vyhlásenie neprijateľnosti zmluvnej podmienky bez spojitosti s konkrétnou spotrebiteľskou zmluvou nie je v súlade s ustanovením § 153 ods. 3, 4 O.s.p..

Odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o trovách konania, pretože žalobca sa v konečnom dôsledku domáhal nároku v celkovej sume 1.088,63 Eur (574,73 Eur, 91,50 Eur zmluvná pokuta, 422,40 Eur skapitalizovaný úrok vo výške 0,1 % za obdobie od 24.6.2008 až do rozhodnutia súdu o úroku z omeškania, t.j. 29.6.2010). Úspešný bol v celkovej výške 613,35 Eur (priznaná suma 513,65 Eur, ďalej skapitalizovaný úrok vo výške 8,5 % za obdobie od 24.6.2008 do 29.6.2010 a k tomu 1,33 Eur poplatok za správu revolvingového úveru), teda pomer úspechu a neúspechu je taký, že žalobca je úspešný na 56% a žalovaná na 44 %. Z tohto dôvodu odvolací súd aplikoval ustanovenie § 142 ods. 2 O.s.p., podľa ktorého, ak mal účastník vo veci úspech len čiastočný, súd náhradu trov pomerne rozdelí, prípadne vysloví, že žiadny z účastníkov nemá na náhradu trov právo. Z tohto hľadiska je výrok rozsudku súdu prvého stupňa o trovách konania vecne správny.

V odvolacom konaní bola žalovaná úspešná, avšak nepodala návrh na priznanie trov v zmysle § 151 ods. 1 O.s.p., a preto odvolací súd o tejto otázke nerozhodoval.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.